

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2704 - 2705/2532	นายพา อ่อนหนองหว่า กับพวก	โจทก์
	นายสิงห์ คำจันทราช กับพวก	จำเลย
	นายสุดชา เสนาสุธรรม	โจทก์
	นายสิงห์ คำจันทราช กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 132 (3)

โจทก์ที่ 3 และจำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา ปราบฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาว่า หลังจากศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาแล้ว โจทก์ที่ 4 ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนหลังด้วยถึงแก่กรรม ไม่ปรากฏว่าทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 4 หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกไว้ได้ยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 4 และจำเลยทั้งสี่ก็มิได้มีคำขอให้ศาลมีหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 4 ภายในเวลากำหนดหนึ่งปีนับแต่ความปรากฏแก่ศาล จึงต้องจำหน่ายคดีสำนวนหลังออกจากสารบบความศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์และจำเลยทั้งสองสำนวนตามที่ระบุไว้ในสำนวนแรก

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นเจ้าของผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รวม ๔ แปลงมากกว่า ๑๐ ปีแล้ว จำเลยที่ ๑

ถึงที่ ๓ ใช้รถแทรกเตอร์ทำถนนบุงรุทที่นาของโจทก์ทั้งห้าเสียหาย โดยจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมดูแลให้ดี ขอให้จำเลยทั้งห้าปิดถนนดังกล่าว ห้ามจำเลยรบกวนการครอบครองทรัพย์สินของโจทก์ กับให้ร่วมกันนำดินที่ยกขึ้น เป็นถนนออกไปและทำที่นาของโจทก์ให้เหมือนเดิม หากไม่ทำก็ขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งห้าให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ทั้งห้าบุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่า ในทำเลเลี้ยงสัตว์อันเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์การตัดถนนพูนดินได้กระทำไปตาม แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ถึงที่ ๕ ว่า โจทก์ที่ ๔ เป็นเจ้าของผู้ ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ๑ แปลง ต่อมา จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ นำเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดปักหลักเขตและป้ายห้ามโจทก์ เข้าทำประโยชน์ จำเลยที่ ๔ อ้างว่าโจทก์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทับทำเล เลี้ยงสัตว์และจำเลยที่ ๕ ได้เรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์คืนเพื่อ แก้ไข อ้างว่าออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วน ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิ ในทรัพย์สินพิพาท ห้ามจำเลยรบกวนการครอบครอง ให้จำเลยเพิกถอนหลักเขตและ ป้ายในที่พิพาท

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์บุกรุกแผ้วถางป่าอันเป็นที่ดิน สาธารณประโยชน์ โจทก์ที่ ๔ ขอลอกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทับทำเลเลี้ยง สัตว์บางส่วน คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณายกฟ้องทั้งสองสำนวน สำนวนแรกให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๕ ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๕๐๐ บาท แทน

จำเลย และสำนวนหลังให้โจทก์ที่ ๔ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ ๕๐๐ บาท แทนจำเลย

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำนวนแรกให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันนำดินที่ยกเป็นถนนในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข ๑ ของโจทก์ที่ ๑ และตามเอกสารหมายเลข ๓ ของโจทก์ที่ ๒ ออกไปจากที่ดินดังกล่าวและทำที่ดินของโจทก์ให้เหมือนเดิมภายในกำหนด ๓๐ วัน หากไม่ปฏิบัติก็ให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และแก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันพ้นกำหนด นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมสองศาลแทนโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ โดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๒๐๐ บาท ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ กับจำเลยทั้งห้าในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ และให้จำเลยทั้งสี่ในสำนวนหลังร่วมกันถอนหลักเขตและป้ายออกจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข ๑๓ ของโจทก์ที่ ๔ ห้ามจำเลยทั้งสี่เกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวและให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ที่ ๔ โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๘๐๐ บาท

โจทก์ที่ ๓ และจำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ว่าหลังจากศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาแล้ว โจทก์ที่ ๔ ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนหลังด้วยถึงแก่กรรม และไม่ปรากฏว่าทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ ๔ หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกไว้ได้ยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ ๔ และจำเลยทั้งสี่ก็มิได้มีคำขอให้ศาลมี

หมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ ๔ ภายในเวลากำหนดหนึ่งปี นับแต่ความปรากฏแก่ศาล จึงให้จำหน่ายคดีสำนวนหลังออกจากสารบบความศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๒

และศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ มีเหตุผลน่าเชื่อมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งห้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่พิพาทตามแผนที่พิพาทที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ นำขึ้นเป็นของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ ทางราชการเพิงรังวัดปักหลักเขตแสดงอาณาเขตที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ขึ้นภายหลัง และไปทับที่ดินที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ มีสิทธิครอบครอง ดังนั้นการที่จำเลยทั้งห้าร่วมกันสร้างถนนผ่านไปบนที่ดินของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ โดยไม่ตรวจสอบหลักฐานให้แน่นอนว่าที่ดินที่สร้างทางผ่านเป็นที่ดินที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ มีสิทธิครอบครองหรือเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์อันเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ ได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งห้าจึงประมาทเลินเล่อ และเป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ สำหรับฎีกาของจำเลยทั้งห้าที่ได้เถียงในเรื่องค่าเสียหายว่าโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ เสียหายไม่เกิน ๕๐๐ บาท และ ๒๕๐ บาท ตามลำดับนั้น โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ เบิกความว่า ถ้าจะทำนาที่ทำเป็นถนนกลับสู่สภาพเดิมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย รายละเอียด ๑๕,๐๐๐ บาทฝ่ายจำเลยไม่น่าสืบโต้แย้ง ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ รายละเอียด ๕,๐๐๐ บาท ส่วนฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยทั้งห้าที่ว่า จำเลยทั้งห้าเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเป็นข้าราชการกระทำการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งทางราชการมอบหมายเป็นการกระทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หากศาลฎีกาจะฟังว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์จริง จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะส่วนตัวนั้น ปัญหาข้อนี้จำเลยทั้งห้ามิได้กล่าวเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงไม่เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ส่วนแรกห้ามจำเลยทั้งห้ารบกวนในการครอบครองที่ดิน
พิพาทของโจทก์ที่ ๓ ตามแผนที่พิพาท เอกสารหมาย จ.๒ และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกัน
นำดินที่ยกขึ้นเป็นถนนบนนาของโจทก์ที่ ๓ ออกไป แล้วทำที่นาให้เหมือนเดิม
ภายในกำหนด ๓๐ วัน หากจำเลยไม่ทำให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่
โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ เป็นเงินรายละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาล
ระหว่างโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ กับจำเลยทั้งห้าให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ สำหรับส่วนหลังให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา.

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นายธาดา ศาสตรสาธิต
ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรีย์ โมรรัด

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>